



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

מס' תיק: 1/326/2016
מס' בקשה: 1/329/2016

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובע: לשם אריאל יהודה
מרחוב באר שבע 23 ירושלים

- נ ג ד -

הנתבע: הקדש נתן ברוך ז"ל
החבצלת 6 ירושלים

ה ח ל ט ה

1. מכתב התביעה עולה כי התובע שכר מהנתבע נכס שבבעלות האחרון בבית ברחוב החבצלת 6 ירושלים. התובע שיפץ את הנכס ועותר בהליך זה לחייב את הנתבע להשיב לו את שווי השיפוץ שביצע. בנוסף, התובע נשא בעלות תיקונים שונים בנכס שגם אותם הוא מבקש כי הנתבע יחוייב להשיב לו. עוד נטען כי יש לחייב את הנתבע לבצע עבודות שונות בבית - תיקון קונסטרוקטיבי בתקרה בשל עבודות שביצע הנתבע בקומה שמעל לנכס; תיקון דלתות עץ פנימיות; תיקון הרצפה בשל נזקי רטיבות וחיוב הנתבע במימון עבודות שיפוץ בחצר. התובע מבסס את תביעתו על דיני הנזיקין, עשיית עושר ולא במשפט ודינים אחרים (שלא פורטו).
2. ביחד עם כתב התביעה הגיש התובע בקשה לפטור או דחייה בתשלום אגרת התביעה במסגרת תיק ב"ב 01/329/16.
3. לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה. ויודגש, מצאתי מקום ליתן החלטה זו כבר עתה, עוד בטרם הומצאה, על מנת לקדם את בירור ההליך, בפרט לאור טענות בדבר נזקים קונסטרוקטיביים, לאור קיומה של בקשה תלויה ועומדת כאמור לפטור מאגרה ועל מנת לחסוך הוצאות מיותרות לתובע.
4. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969.
5. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות". על פי הלכה הפסוקה גם עילת המטרד איננה בסמכותו של המפקח (וכמוהו גם עילות נוספות כגון היפר חובה חקוקה) (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231). העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

מס' תיק: 1/326/2016
מס' בקשה: 1/329/2016

סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

6. תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחויבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם, אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

7. מספר טעמים מרכזיים עומדים ביסוד ההכרעה כי אין בידי סמכות לדון בתובענה.

8. ראשית, מן הסיפור העובדתי שבכתב התביעה עולה כי מדובר, למעשה, בתביעה של שוכר (התובע) כנגד משכיר (הנתבע). בתביעה שכזו אינני מוסמך לדון (ר' בהשלכה החלטתי בתיק 34/13 ברוך קויפמן נ' מוזס סטיישן בע"מ (פורסם באתר משרד המשפטים)). ויודגש, הדברים אמורים בפרט ובמפורש בנוגע לפרשה א' (החלק הארי בתובענה הכספית) ופרשות ג', ד' ו-ה', שכל כולן, במפורש, במערכת היחסים החוזית שבין הצדדים להליך.

9. שנית, התובע אינו יכול להיות צד להליך בפני המפקח - סעיף 73 לחוק קובע כי הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של מפקח הינם "כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72" או "נציגות הבית". סעיף 72 לחוק קובע צד לסכסוך בפני יכול להיות רק "בעל דירה" או "מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה". התובע איננו בעל דירה (הינו אך שוכר לשעה) והוא אף אינו טוען כי הוא "מחזיק מטעם".

10. ויודגש, הטענה כי התובע שוכר את הנכס במשך שנים (בשכירות מתחדשת מידי שנה על פי הסכם אופציה), אין בה די כדי להפוך אותו ל- "מחזיק מטעם". בע"א (ת"א) 554/96 טיולי השלושה בע"מ נ' חברת אולמי רון הרצליה בע"מ (לא פורסם) קובע כב' הנשיא ח. פורת כלהלן: "... התוצאה היא שכוונת המחוקק ברורה למדי והיא לא לאפשר לשוכר לשעה להתדיין בפני המפקח, משום שהוא אינו בעל דירה בבית המשותף, והוא גם אינו מחזיק מטעם בעל דירה אלא מחזיק מכח חוזה שכירות, משמע, בעל זכויות אובליגטוריות בהתאם לתנאי השכירות". בפרט אמורים הדברים כאשר עסקינן בתובענה של שוכר כנגד בעל הדירה - לא יתכן מעמד של "מחזיק מטעם" לשוכר אשר תובע את המשכיר - "בעל הדירה", ודאי כאשר ברקע ישנן גם טענות פינוי (ר' סעיף 28 לכתב התביעה).

11. שלישית, גם עילות התביעה איננן מצויה בגדר סמכותי העניינית -

כאמור, עילת התביעה שבמערכת היחסים שבין משכיר ושוכר איננה נכללת בגדר העילות המפורטות בחוק המקרקעין;

התובע מגדיר את תביעתו כמתבססת על עילות מכח דיני הנזיקין ועשיית עושר (ר' סעיף 42 לכתב התביעה). כך גם עולים הדברים מגופה של תובענה (ר' למשל סעיפים 10 ו-31 לכתב התביעה). ויודגש, עילת התביעה היחידה במסגרת פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בה ניתנה למפקח סמכות עניינית מקבילה לזו של בית משפט שלום, היא עילה בעוולה של הסגת גבול.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/326/2016
מס' בקשה: 1/329/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ביתר העוולות שבפקודת הנזיקין אין מפקח על רישום מקרקעין מוסמך עניינית לדון. הסעדים המבוקשים כאמור אינם קשורים לעוולה של הסגת גבול, שממילא לא נטענה.

12. רביעית, שעה שהתובע איננו בעל דירה בבית הרי שגם התובענות למתי צו עשה שונים אין מקורן בסכסוך הנובע מהוראות חוק המקרקעין או תקנון הבית.

כך, פרשות ג', ד' ו- ה' ממילא עניינן המפורש בשכירות הנכס ובמעמדו של הנתבע כבעלים של הנכס מול התובע כשוכר, כמפורט לעיל.

כך גם בנוגע לפרשה ב' – שעה שהתובע אינו בעל דירה (ור' הגדרה למונח זה בסעיף 1 לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין), אין הוא זכאי לסעד כלשהו מכוח הוראות התקנון, לרבות, לא מכוח הוראת סעיף 3(ב) לתקנון (אף שעילה זו כלל לא הוזכרה בכתב התביעה). האמור נכון אף אם התובענה בהקשר האמור הינה כנגד הנתבע ככובעו כבעל נכס אחר בבית. לכל היותר בידי התובע טענה נזיקית, אם בכלל (לאור מעמדו כשוכר לשעה בלבד).

ככל שמדובר בפרשה ב' בעילה מכוח בעלות הנתבע בנכס המושכר (והדברים אינם ברורים לחלוטין על פי ניסוח כתב התביעה), הרי שממילא מדובר, כאמור, בתביעה של שוכר כנגד משכיר שאיננה מצויה בגדר סמכות.

13. ויודגש, אין די בעובדה כי מדובר בבית משותף כדי להקנות סמכות למפקח על רישום מקרקעין שעה שלא הוקנתה לו הסמכות לדון בסכסוך במסגרת החוק, ודאי לאור זכויותיהם המהותיות של הצדדים להליך דנן (שוכר ומשכיר כאמור).

14. לאור האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך לדון בתובענה דנן כפי שהוגשה.

15. בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.פ. בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדה זו מצוי במאמרה של נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

16. לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/326/2016
מס' בקשה: 1/329/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

17. לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית משפט השלום במחוז ירושלים המוסמך על פי הדין לדון בה.

18. מאחר והחלטתה זו ניתנה על יסוד כתב התביעה בלבד, ועוד בטרם זה הומצא לנתבע, אין צו להוצאות.

19. לאור האמור אינני מוצא מקום לדון בבקשה לפטור מאגרה אשר תידון על ידי הערכאה המוסמכת כאמור.

המזכירות תמציא החלטה זו לתובע בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי בתאריך כ"ו אב תשע"ו, 30 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים